

1502360-22.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... são sugestivas da prática de tráfico e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, em solo policial e em juízo as testemunhas Wellington e Leandro declararam que são policiais civis e na data do fato foram ao local averiguar informação anônima sobre o tráfico de drogas em curso. Observaram por alguns minutos o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502360-22.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502360-22.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

FERNANDO DE MOURA PASETTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

FERNANDO DE MOURA PASETTO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 14h, na Rua Marcos Antônio Marques, 1, Jardim São José, nesta cidade e comarca, vendia e trazia consigo, para consumo de terceiros, 46 porções de maconha, 22 porções de cocaína e 64 pedras de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 14 de outubro de 2021 (fls. 48/52).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 5/6), assim como o laudo de constatação (fls. 29/32) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 110/112). O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 105/106). Em 4 de março de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 117).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) FERNANDO DE MOURA PASETTO foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque 13 de outubro de 2021, por volta das 14h, na Rua Marcos Antônio Marques, 1, Jardim São José, nesta cidade e comarca, vendia e trazia consigo, para consumo de terceiros, 46 porções de maconha, 22 porções de

cocaína e 64 pedras de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis foram ao local do fato averiguar informação anônima sobre o tráfico de drogas. Lá identificaram o réu e observaram-no interagir com terceiros que se aproximavam, recebendo dinheiro e entregando-lhes em troca algo que retirava de uma sacola. Realizaram a abordagem e na sacola sob a posse do réu encontraram as drogas acima discriminadas e R\$27,00.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade e diversidade de espécies de drogas apreendidas são sugestivas da prática de tráfico e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, em solo policial e em juízo as testemunhas Wellington e Leandro declararam que são policiais civis e na data do fato foram ao local averiguar informação anônima sobre o tráfico de drogas em curso. Observaram por alguns minutos o réu interagir com pessoas que se aproximavam, recebendo dinheiro delas e entregando-lhes algo que tirava de uma sacola. Realizada a abordagem, verificaram que a sacola continha mais de cem porções de drogas variadas e certa quantia de dinheiro, em cédulas de pequeno valor. Na ocasião o réu admitiu que estava traficando.

Sendo policiais civis, sabedores de como flui uma investigação com vistas à colheita de peças informativas que depois poderão servir como elementos de prova, eles poderiam ter agido com mais cuidado no momento da prisão, por exemplo, com a identificação de outras pessoas, especialmente de usuários. Isso, em alguma medida, afeta a credibilidade da prova.

A despeito disso, não há razões para que se duvide do que disseram, pura e simplesmente, eis que isso implicaria na ideia de que os policiais, sem mais nem menos, atribuíram ao réu uma sacola com várias drogas. Sendo policiais, gozam de fé pública e, se não houver nada que desabone a conduta deles, como é o caso concreto, o depoimento que prestam merece crédito, mesmo que limitado.

Neste contexto, tivesse o réu feito prova razoável do que alegou e até poderia ser absolvido, pois afetaria ainda mais a credibilidade da prova da acusação, reforçando a sua presunção de inocência. No entanto, ele não o fez.

Ele sustentou na polícia e em juízo que é usuário e que sua esposa havia lhe dado 27 reais para que fosse comprar drogas, retirando o montante do comércio do casal. No entanto, ele não fez uma prova sequer disso, o que seria extremamente simples. Não há prova de que ele e a esposa tenham esse comércio. Não o localizei também, pelo endereço que ele passou em juízo, em pesquisa no google maps.

Sem prova do que alegou, mesmo sendo pequena a quantia de dinheiro que estaria consigo, é condizente com uma ou outra venda de droga, uma vez que, em geral, cada porção de maconha custa 5 reais e de cocaína 10 reais. Se ele tivesse feito poucas vendas, sendo depois abordado, como disseram os policiais, pode ser que ele tivesse mesmo uma quantia de aproximadamente 27 reais.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 132 porções de drogas entre maconha, cocaína e crack. Em razão da quantidade e variedade de entorpecente apreendido, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão. Confirma-se o posicionamento do C. STJ a respeito do tema:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente em 20/10/2020, nos autos 1500042-04.2019, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal local (fl. 34). Aplico analogicamente o aumento de 1/3 do artigo 110 do Código Penal.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Por efeito da reincidência, o réu não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 7 anos e 4 meses de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) reincidente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Preso desde 13 de outubro de 2021 ele não tem direito à detração em sentença para fixação de regime inicial mais brando porque o período de prisão provisória não equivale à fração da pena que ele teria de cumprir para ter direito à progressão de regime.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 730 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) FERNANDO DE MOURA PASETTO como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n.

11.343/06, ao cumprimento de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque sendo reincidente é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA